

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/508/25

הצעת חוק מניעת סיכון בריאותי מהפעלת פליקרים במקומות ציבוריים, התשפ"ג–2022

הגדרות 1. בחוק זה –

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998¹ ;
"מקום ציבורי" – אחד מאלה :

(1) מקום, לרבות מקום מהמקומות המנויים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או חלק ממנו, העומד לשימוש של הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו ;
(2) מקום או חלק ממקום שבו ניתן שירות ציבורי ;

"מי שעיסוקו" – לרבות בעלים, מחזיק או מנהל של עסק וכן האחראי בפועל על מתן השירות הציבורי, או על הפעלת המקום הציבורי או הכניסה אליו ;
"פליקר" – פנס בעל אור בוחק מהבהב היוצר אשליה של תנועה בהילוך איטי ;
"שירות ציבורי" – אחד מאלה :

(1) שירות, לרבות שירות מהשירותים המנויים בתוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו ;
(2) שירות הניתן בידי גוף ציבורי כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ;

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

(3) שירות הניתן במקום ציבורי ;

"השר" – שר הכלכלה והתעשייה.

2. הוראות למניעת סיכון בריאותי מהפעלת פליקר במקום ציבורי או בשירות ציבורי

מי שעיסוקו במתן שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יעשה שימוש בפליקר אלא בהתקיים תנאים אלה :

(1) בכניסה למקום שבו מופעל הפליקר, במקום בולט לעין, מוצב שלט אזהרה בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר הפעלת פליקר במקום ; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין צורת השלט ונוסחו.

(2) מהירות הבהוב הפליקר אינה עולה על חמישה הבהובים בשנייה.

3. השר אחראי על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לשם ביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

אפילפסיה, המכונה גם כיפיון או מחלת הנפילה, היא הפרעה נוירולוגית כרונית, הנגרמת מפעילות חשמלית לא תקינה בתאי העצב במוח ומובילה לפרכוסים ולהתקפים.

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר חולי האפילפסיה במדינת ישראל. בהתאם לנתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת שפורסמו בשנת 2017, משרד הבריאות אינו עורך רישום לאומי למחלה זו, ולפי הערכותיו שיעור המחלה בכלל האוכלוסייה עומד על כ-1%. כלומר, מתוך אוכלוסיית ישראל שמנתה בסוף שנת 2016 כ-8.6 מיליון איש, כ-86,000 איש הם חולי אפילפסיה, ובהערכה בהתאם לגידול האוכלוסייה, הרי שכיום מספר החולים במחלה הוא כ-90,000 חולים.

לפי חוות הדעת של פרופ' ברוריה בן זאב, יו"ר הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה, הבהובים של אורות פליקר - פנס בעל אור בוחק מהבהב היוצר אשליה של תנועה בהילוך איטי – בתדירות העולה על 5 הרץ (5 בשנייה) עלולים לסכן את חולי האפילפסיה, ולגרום להם להתפרצות של התקף אפילפטי, או לכל הפחות לתחושה מאוד לא נוחה המקדימה אירוע אפילפטי. שכן, ככל שהתמונה המהבהבת מורכבת יותר, הסיכוי לגירוי גבוה יותר.

לפיכך, מוצע לקבוע חובה שתגביל במקומות ציבוריים, ובכלל זאת במקומות המעניקים שירות ציבורי, את אופן השימוש בפליקרים, המעלים חשש להתפרצות התקפים בקרב אוכלוסיית חולי האפילפסיה, וזאת כדי לשמור על בריאותם ושלומם של החולים באפילפסיה ולהבטיח להם נגישות בטוחה ושוויונית לכל מקום ציבורי.

נושא רגיש וכאוב זה לא זכה עד כה להתייחסות הולמת עבור אוכלוסייה זו, וזאת אף שיש פניות רבות בנושא, ובפרט מצד בני נוער, שנמנעים מלהגיע לאירועים בית-ספריים בשל אורות הפליקרים.

הצעת החוק גם תגביר את המודעות בקרב כלל הציבור לבעלי הצרכים המיוחדים ותממש את מטרת

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 – להגן על כבודו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, ותיתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2953).

הצעת החוק זהה לפ/24/2953 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)